

1501939-46.2022.8.26.0526

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... nos autos.

A autoria do crime de tráfico também é certa.

Os guardas municipais André Ricardo Zaccarias e Márcio Augusto Fernandes, em síntese, relataram que estavam em patrulhamento pelo Bairro Marechal Rondon, quando na rua João Batista Cruz, avistaram no cruzamento da rua com a praça, que é conhecida como ponto de tráfico de drogas, dois indivíduos. Quando avistaram a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

3ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501939-46.2022.8.26.0526 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501939-46.2022.8.26.0526

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2191643/2022 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 26147632 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2191643 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2191643 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO RAFAEL LERYA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público contra o réu DIEGO RAFAEL LERYA DOS SANTOS, por infração no art. 33, "caput" da Lei Federal nº 11.343/06, porque, em tese, no dia 14 de julho de 2022, na Rua Hilário Ferrari, Parque Residencial Marechal Rondon, nesta cidade e comarca de Salto, o acusado, trazia consigo, para fins de tráfico, 31,3g (trinta e um gramas e três decigramas) de Cannabis Sativa L., droga popularmente conhecida como "maconha", acondicionada em 14 porções, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. A denúncia foi oferecida em 11 de agosto de 2022 (fls. 47-49). O réu foi notificado pessoalmente e apresentou defesa escrita (fls. 62-64). A denúncia foi recebida em 22 de setembro de 2022 (fl. 66-67).

Durante a instrução processual foram inquiridas duas testemunhas comuns e o réu foi revel (vide certidão fls. 89).

Nas alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por falta de provas ou subsidiariamente a aplicação do artigo 28 da Lei de Drogas ou ainda a aplicação da pena no mínimo legal e possibilidade de recorrer em liberdade.

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 22-24), auto de exibição e apreensão (fl. 06), auto de constatação preliminar (fls.05) e laudo de exame químico toxicológico (fls. 58-60), bem como por toda prova oral coligida nos autos.

A autoria do crime de tráfico também é certa.

Os guardas municipais André Ricardo Zaccarias e Márcio Augusto Fernandes, em síntese, relataram que estavam em patrulhamento pelo Bairro Marechal Rondon, quando na rua João Batista Cruz, avistaram no cruzamento da rua com a praça, que é conhecida como ponto de tráfico de drogas, dois indivíduos. Quando avistaram a viatura, empreenderam fuga. Os guardas viram quando o o acusado soltou uma sacola no chão. Durante a fuga, Rafael caiu, motivo pelo qual foi alcançado e segurado pela guarnição. Retornaram e no local encontraram a embalagem contendo 14 porções de maconha e R\$ 70,00 (setenta reais). Localizaram um aparelho celular, que pertencia provavelmente ao outro indivíduo que fugiu. Questionado, o acusado informou que havia ido até o local comprar uma porção de maconha. Não havia pessoas frequentando a praça no momento da abordagem.

O réu negou estar cometendo o tráfico. Morava em frente, foi até a praça comprar maconha. Não viu quando os guardas localizaram a droga.

Os guardas municipais apresentaram versão firme, coerente e rica em detalhes demonstrando que o réu trazia consigo a droga e após aproximação dos agentes de segurança foi visto dispensando no chão um embrulho contendo os entorpecentes embalados e prontos para comercialização.

As declarações de policiais e guardas municipais possuem relevância e autorizam a condenação, quando isentos de má-fé ou suspeição, e apoiados nos demais elementos de prova, como na hipótese. Além disso, cuida-se de crime permanente e guardas municipais podem realizar prisão em flagrante. Finalmente, não há qualquer indício de prova que autorize concluir que os guardas tenham mentido para prejudicar o réu. Nesse sentido tem-se a jurisprudência:

"As declarações dos agentes estatais, a princípio, são isentas de suspeita e só não possuem valor quando estes agem de má-fé, o que não é o caso. Desta forma, inexistindo circunstâncias que afastem a eficácia probatória do depoimento dos policiais e considerando que suas declarações foram ratificadas em juízo, mister é o reconhecimento do seu valor probante (Ap. Crim. (Réu Preso) n. 2010.079995-7, de Jaraguá do Sul, rela. Desa. Salete Silva Sommariva)."

TRÁFICO ILÍCITO E ASSOCIAÇÃO. Recursos defensivos. PRELIMINARES. Pedido de liberdade provisória. Prejudicado pelo julgamento Colegiado. Suposta prova lícita. Desnecessidade de mandado em se tratando de crime permanente. Prisão por Guarda Municipal. Possibilidade. Inteligência da Lei nº 13.022/14 (Estatuto das Guardas Civis). Rejeição. ART. 33, CAPUT. Absolvição Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. ART. 35, CAPUT. Reversão da condenação. Viabilidade. Não demonstração de estabilidade e caráter duradouro. Mero concurso de agentes. DOSIMETRIA. Redução do aumento na primeira etapa de DOUGLAS. Afastamento da reincidência (trânsito em julgado afastado pelo HC nº 2290149-29.2020.8.26.0000, j. 19/3/2021, 8ª Câmara, TJSP). Manutenção da agravante da calamidade. Reconhecimento da menoridade relativa de DENILSON. Penas de DOUGLAS e DENILSON reduzidas. Inaplicabilidade da benesse do art. 33, § 4º. Regime fechado preservado. ISENÇÃO DAS CUSTAS. Inviabilidade. Inteligência da Lei nº 1.060/50 e Lei Estadual nº 11.608/03. PROVIMENTO PARCIAL. (TJSP; Apelação Criminal 1501786-81.2020.8.26.0526; Relator (a): Eduardo Abdalla; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro

de Salto - 1ª Vara; Data do Julgamento: 07/10/2021; Data de Registro: 08/10/2021). Em que pese a negativa de autoria pelo acusado, certo é que as circunstâncias da prisão, a forma de acondicionamento das drogas, o valor em dinheiro denotam o intuito mercantil e, corroborados pelos demais depoimentos colhidos em Juízo, são suficientes a embasar o decreto condenatório.

O Plenário do STF, no julgamento dos habeas corpus nº 112.776 e nº 109.193, consolidou entendimento segundo o qual "configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para se fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º, do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução)".

Importante salientar que as causas de diminuição de pena são mais relevantes que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, de caráter nitidamente residual.

Portanto, se o juiz notar um fator de destaque no crime cometido pelo traficante primário e de bons antecedentes, sem ligações criminosas, como pequena quantidade da droga, deve utilizar esse critério para operar maior diminuição (ex.: dois terços), deixando de considerá-la para a fixação da pena-base. O contrário também se dá. Percebendo enorme quantidade de drogas, ainda que em poder de traficante primário, de bons antecedentes, sem outras ligações com o crime organizado, pode reservar tal circunstância para a utilização na diminuição da pena.

O legislador não estipulou quais seriam, apenas mencionando dever o magistrado reduzir a pena de um sexto a dois terços. É lógico que há de existir o cuidado de evitar "bis in idem". Na hipótese analisada, a quantidade apreendida é pouco expressiva: 31,3g (trinta e um gramas e três decigramas) de Cannabis Sativa L., o réu é primário (fls. 78-79) e não restou provado que ele integra organização criminosa, considerando que a prisão decorreu de abordagem de guardas municipais sem qualquer investigação prévia; tudo a justificar a incidência da causa de diminuição em grau máximo.

Assim, satisfatoriamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, passo a dosagem da pena.

Analisada as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o réu é primário, culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, motivos são normais à espécie, as circunstâncias e consequências do crime, não devem ser valorados negativamente, razão pela qual fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da fixação da pena, ausentes agravantes e atenuantes.

Considerando a primariedade e o não envolvimento do réu com nenhuma organização criminosa, com fundamento no §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, reduzo a pena em 2/3, obtendo a pena de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Diante da quantidade de pena aplicada, o regime é o aberto (artigo 33, §2º, alínea 'c' e §3º, do Código Penal).

Atendidas as condições previstas no art. 44, incisos I a III, e art. 77, "caput", inc. III, do Código Penal, com os fundamentos antes apontados para reconhecimento da inconstitucionalidade da norma de vedação, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da pena original, a ser especificada em sede de execução penal e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu DIEGO RAFAEL LERYA DOS SANTOS, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa sendo a pena privativa de liberdade substituída nos moldes determinados acima.

Concedo a interposição de recurso em liberdade, diante da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito e regime aplicado.

Arcará o réu ainda com o pagamento das custas processuais (Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, artigo 4º, §9º, alínea "a"), com as ressalvas da lei de assistência judiciária, que ora lhe concedo. Após o trânsito em julgado: (i) comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, na forma do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; (ii) expeça-se a guia para execução, devendo a pena de multa ser cobrada nestes autos e (iii) expeça-se certidão de honorários advocatícios no correspondente item da tabela do convênio OAB - Defensoria/SP ao advogado dativo, para retirada exclusivamente pela internet. Publique-se e intime(m)-se. Oportunamente, ao arquivo.

Salto, 25 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA